

1514315-85.2022.8.26.0228  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Roubo  
Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur  
Comarca: SÃO PAULO  
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda  
Vara: 16ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 19/12/2022  
...

Acerca do ajustamento do regime inicial fechado ao delito de roubo:

"REGIME PRISIONAL - Roubo - Aplicação da modalidade inicial fechada - Necessidade. O regime fechado é o único compatível com o crime de roubo, que revela a frieza e desfaçatez de seu autor." (Rel. Juiz JOSÉ HABICE - v.u. - J. 25.08.94. Ap. nº 879.599 - 7ª Câ. TACrimSP).

Presentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE SÃO PAULO  
Foro Central Criminal Barra Funda  
16ª Vara Criminal  
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514315-85.2022.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1514315-85.2022.8.26.0228 2022/000730  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
LUCAS VIEIRA DUARTE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

MATEUS NASCIMENTO INOCENCIO e LUCAS VIEIRA DUARTE, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e MATEUS NASCIMENTO INOCÊNCIO como incurso, também, no artigo 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque: 1) em 19 de junho de 2022, por volta de 09h34min, à Rua Greenfeld, 6.546, Ipiranga, nesta Cidade e Comarca da Capital, agindo em unidade de desígnios e concurso de agentes e unidade desígnios, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, uma bolsa rosa, com diversos pertences pessoais em seu interior, avaliados em R\$350,00, pertencentes a vítima Juliana Graciela dos Santos, e, 2) MATEUS, em data incerta mas antes do dia 19 de junho de 2022, nesta Cidade e Comarca da Capital, teria recebido o aparelho de telefone celular, Samsung, Galaxy, avaliado em R\$1.599,20, objeto de crime antecedente, cf. RD03330/2019, ciente de sua

procedência ilícita.

Diz a denúncia que os denunciados, com emprego de simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima, que conduzia veículo, parado em semáforo, e exigiram a entrega de bens, na posse do qual se evadiram. Acionados pela vítima, policiais militares, cientes das características físicas, passaram a diligenciar pelas imediações, até que MATEUS foi avistado, e, na sua posse foi encontrado um aparelho de celular, produto de delito praticado em data anterior, ao que se seguiu reconhecimento pessoal, pela vítima do roubo, como um dos autores do delito. Na sequência, o denunciado LUCAS foi localizado e detido na posse do simulacro de arma de fogo e de bens pertencentes à vítima, recuperados e restituídos.

Recebida a denúncia, em 15 de julho de 2022 (fls.99/100), os réus foram citados e ofereceram resposta escrita, inábil a impedir o prosseguimento do feito, pois ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal

Durante a instrução, além da vítima, foram ouvidas 3 (três) testemunhas comuns e, ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da acusação, com a condenação dos réus, entendendo provados os fatos narrados na denúncia. No tocante a dosimetria, postulou pela exasperação da pena-base, diante da gravidade do crime, praticado contra vítima mulher, que transportava bebê no carro, salientando os maus antecedentes do réu MATEUS, que praticou o delito em cumprimento de pena e, em relação ao réu LUCAS, anotou registro de atos infracionais pretéritos. Na segunda fase, indicou a multirreincidência do réu MATEUS e confissão espontânea pelo réu LUCAS. Por fim, na terceira fase, requereu o aumento da pena pelo concurso de agentes, e, por fim, o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, e, ao final, o deferimento do recurso em liberdade.

De seu turno, a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, quanto ao réu MATEUS, a desclassificação do delito de receptação dolosa para culposa. Subsidiariamente, para o caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, anotando, para o réu LUCAS a confissão espontânea e a primariedade, e, por fim, postulou pelo estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, inclusive pelo período de prisão cautelar cumprido, e, ao final, o pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal procede, ajustando-se a conduta dos réus MATEUS NASCIMENTO INOCENCIO e LUCAS VIEIRA DUARTE ao delito descrito pelo artigo 157 §2º, II, do Código Penal, e do réu MATEUS, também, ao delito descrito pelo artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material.

A materialidade está provada, nos autos, pelo Boletins de Ocorrência (fls. 1/5 - roubo atual e fls. 128/129 - roubo antecedente), pelos autos de prisão em flagrante (fls.1), exibição, apreensão e entrega (fls. 21/22), exibição e apreensão (fls. 20) e pela prova oral reunida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, aos réus MATEUS e LUCAS.

Em interrogatório judicial, o réu LUCAS disse que abordou a vítima, em companhia de outro rapaz, com o qual praticou o roubo. Após os fatos, prosseguiu, estava andando na frente, na posse dos bens subtraídos, seguido por seu compara, quando se assustou com a aproximação dos policiais e correu, sendo detido. Negou conhecer o réu MATEUS e não saber que havia criança no veículo. Por fim, declarou antecedentes, por assaltos.

De seu turno, o réu MATEUS negou a prática dos delitos e disse que estava "de boa" quando foi pego na rua, cumprindo saidinha, na posse de um celular, dado pela

sua irmã. Segundo o declarante, estava preso por assalto. Negou conhecer o réu LUCAS, e, por fim, disse que "além desse assalto tem outros dois delitos da mesma natureza".

A admissão do roubo, por LUCAS não pode ser considerada como confissão espontânea, na medida em que negou conhecer o réu MATEUS, em clara tentativa de confundir o juízo e eximir o comparsa de responsabilidade. Para o reconhecimento da circunstância atenuante, além de indispensável à formação do convencimento judicial, a confissão há de ser espontânea, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

A vítima Juliana Graciela, em procedimento de reconhecimento pessoal, via plataforma TEAMS, reconheceu, no segundo vídeo, indivíduo semelhante a um dos réus, mas com cabelo mais curto, afirmando que no dia estava com blusa vermelha (réu MATEUS). Sobre a dinâmica dos fatos, disse que estava na condução do carro, com sua bebê a bordo, sentido ABC, usando GPS, porque - não conhece direito a região - quando viu os dois, de longe, na calçada e já percebeu algo estranho. Bateu o desespero e os dois roubadores pularam para a pista, sendo que um deles apontou a arma, quando ainda estava distante e não havia mais nenhum carro passando. Um dos agentes ficou defronte ao carro, enquanto outro, pela janela do motorista, exigiu a entrega dos bens, bolsa, aparelho celular e mochila de sua filha, e, após, os dois saíram correndo, em direção ao metrô. Noticiou os fatos e descreveu as características físicas e as vestimentas dos roubadores aos policiais. Nesse tempo, soube que populares haviam alertado que os réus pularam as catracas do metrô e foram detidos pelos seguranças, que acionaram a polícia, o que permitiu a recuperação dos seus bens. Esclareceu que neste ato, assim como na delegacia, reconheceu o réu, com blusa vermelha, que ficou na frente do seu carro. Com relação ao segundo (réu LUCAS), que exigiu a entrega dos bens, não reconheceu em solo policial, mas foi preso porque estava com todos os seus pertences e tinha as características descritas por ela.

Não há razões para desqualificar o relato das vítimas, sem motivos aparentes para imputar a pessoas sabidamente inocentes a prática de delito gravíssimo de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo.

As palavras das vítimas são de fundamental importância nos delitos patrimoniais, porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

A testemunhas policiais militares ouvidas corroboraram as declarações da vítima: A testemunha Andreia Cauduro disse que estava em patrulhamento quando irradiada, pelo COPOM, a prática de roubo, com descrição das características das vestimentas do agente (blusa, boné e calça). Avistaram o réu MATEUS, com as roupas descritas, que, à aproximação da viatura, esboçou nervosismo e passou a andar mais rápido. Abordado o réu MATEUS, em revista, com ele foi encontrado aparelho de telefone celular objeto de delito anterior, e, conduzido à delegacia de polícia, foi reconhecido, pela vítima, como um dos autores do roubo.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Rafael Enrique Michelucci, parceiro

da testemunha Andreia Cauduro na guarnição, acrescentando que o réu MATEUS negou a prática do delito, não se lembrando se ele declarou a origem do aparelho de telefone celular apreendido. Quanto às características irradiadas pelo COPOM, referia-se a indivíduo de pele escura, de moletom e calça jeans e, ao final, completou que a motivação da abordagem foram as características coincidentes, o nervosismo esboçado e a proximidade do réu MATEUS do local dos fatos.

Finalmente, a testemunha João Paulo de Souza, também policial militar, confirmou que a notícia de roubo foi recebida, via COPOM, praticado por dois indivíduos, com descrição de suas características. Avistaram o réu LUCAS, chamando a atenção da guarnição o fato de ele estar somente de camiseta, embora estivesse fazendo muito frio, e, à aproximação da viatura, começou a correr e dispensou a mochila. No interior da mochila, foram encontrados os pertences da vítima (carteira, documentos da vítima, fraldas, aparelho celular), além de simulacro de arma de fogo e, no local, informalmente, o réu LUCAS admitiu a prática do delito, sob argumento de que passava necessidade. Sobre o comparsa do réu LUCAS (réu MATEUS) teve conhecimento, via COPOM, de sua prisão.

Tudo, nestes autos, converge para a segura condenação. O réu LUCAS, ainda que não reconhecido pela vítima, em juízo, foi preso em flagrante na posse de todos os bens subtraídos da vítima, além do simulacro de arma de fogo empregado para ameaçá-la, gravemente, ao passo que o réu MATEUS foi reconhecido pela vítima, em solo judicial, com descrição da conduta desenvolvida na ação criminosa: ficou na frente do veículo, enquanto o réu LUCAS postou-se motorista. Imperioso o reconhecimento da causa de aumento descrita pela denúncia: inequívoca a união de esforços e divisão de tarefas entre os réus, que se apoiaram moral e materialmente, atingindo a consumação do crime.

Demais disso, sem embargo do respeito aos argumentos da combativa defesa, inequívoca a prática do delito descrito pelo artigo 180, caput, do Código Penal, pelo réu MATEUS devendo ser colocado em relevo que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, justificativa para legitimar a posse do bem subtraído da vítima deveria ter sido apresentada, o que não ocorreu, acarretando a omissão da defesa o pronunciamento do non liquet probatório em seu desfavor.

Nas circunstâncias em que detido o réu MATEUS, pessoa enredada na delinquência e que cumpria pena pela prática de delito de roubo, imediatamente após a prática de delito de roubo, evidente o dolo. Não há que se falar em desconhecimento da procedência ilícita do bem, não bastando alegação de que teria recebido o aparelho de sua irmã - sequer arrolada para ser ouvida, em juízo. A propósito:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação (...)" (Ap. 506.871-3, j. Em 5-3-2009 - RT 884/624, TJPR).

Não se pode deixar de anotar, outrossim, que o réu não é jejuno na prática de delitos, e, portanto, tinha todas as condições de saber a origem espúria do aparelho celular.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, provada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade deles, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, conforme diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal:

1. LUCAS VIEIRA DUARTE (19 anos ; primário, com anotação de múltiplos atos infracionais - fls 59 e 60 )

Na primeira fase de dosimetria, de rigor reconhecer a vilania da conduta, desenvolvida com emprego de simulacro de arma de fogo e no centro da cidade, que vem se tornando zona perigosa diante da reiteração de roubos contra transeuntes, em desprestígio à população ordeira, razão por que se impõe o aumento de 1/6 (um sexto) à pena-base, estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias- multa. Na segunda fase de dosimetria, a menoridade penal - não houve confissão espontânea - retornam a pena ao mínimo legal. Por fim, a incidência da causa de aumento relacionada ao concurso de agentes permite a majoração de 1/3 ensejando penas definitivas de 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2 - MATEUS NASCIMENTO INOCÊNCIO(reincidente específico, maus antecedentes , e em cumprimento de pena - fls.53/56 e 61/64)

#### 2.1. Artigo 157,§ 2º, II do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria, de rigor reconhecer a vilania da conduta, desenvolvida com emprego de simulacro de arma de fogo e no centro da cidade, que vem se tornando zona perigosa diante da reiteração de roubos contra transeuntes, em desprestígio à população ordeira, o que, somado aos maus antecedentes(processo 1514565-26.2019.8.26.0228- 24 VC) - o réu estava em cumprimento de pena - impõe aumento de 1/3 à pena-base, ensejando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)dias- multa. Na segunda fase de dosimetria, a reincidência específica, firmada em condenação diversa da considerada na primeira fase, a impedir alegação de indevido bis in iden (processo 0025028-87.2018.8.26.0050- 17VC) - impõe aumento em 1/6, o que implica penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Por fim, a incidência da causa de aumento, relacionada ao concurso de agentes permite a majoração de 1/3, implicando penas definitivas de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

#### 2.2. Artigo 180, caput do Código Penal

Na primeira fase de dosimetria,os maus antecedentes(processo 1514565-26.2019.8.26.0228- 24 VC) - o réu estava em cumprimento de pena - impõem aumento de 1/6 à pena-base, ensejando 1 (um ) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) das-multa. Na segunda fase de dosimetria, a reincidência específica, firmada em condenação diversa da considerada na primeira fase, a impedir alegação de indevido bis in iden (processo 0025028-87.2018.8.26.0050- 17VC) - impõe aumento em 1/6, o que implica penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, convoladas em definitivas, à mingua de causas de aumento ou diminuição.

Porque dois os delitos praticados mediante ações autônomas, em concurso material, somam-se as penas, resultando penas de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e pagamento de 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, condenando MATEUS NASCIMENTO INOCENCIO e LUCAS VIEIRA DUARTE, qualificados nos autos. O primeiro,como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II e artigo 180, caput, cc artigo 69, todos o Código Penal às penas de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e pagamento de 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, LUCAS, pela prática do delito descrito no artigos 157, § 2º, inciso II do Código Penal, aplicando-lhe penas de 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

, Fixado cada dia-multa em importância equivalente a um trigésimo do valor do

salário mínimo mensal vigente ao tempo do efetivo pagamento, à falta de elementos de convicção acerca da capacidade financeira dos réus, a impedir valoração diversa

Os réus cumprirão as penas privativa de liberdade em regime inicial FECHADO, dada a natureza do delito de roubo, que coloca em constante desassossego a parcela ordeira da comunidade, com consideração, ainda, das circunstâncias judiciais desfavoráveis: no caso do réu MATEUS a reincidência específica e os maus antecedentes, e, ainda, quantum da pena privativa de liberdade aplicada. Com relação ao réu LUCAS, deve ser dito, ainda que não considerados na dosimetria da pena, atos infracionais indicam escalada criminosa e também justificam o regime mais gravoso.

Acerca do ajustamento do regime inicial fechado ao delito de roubo:

“REGIME PRISIONAL - Roubo - Aplicação da modalidade inicial fechada - Necessidade. O regime fechado é o único compatível com o crime de roubo, que revela a frieza e desfaçatez de seu autor.” (Rel. Juiz JOSÉ HABICE - v.u. - J. 25.08.94. Ap. nº 879.599 - 7ª Câmara. TACrimSP).

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomendem-se os réus ao estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos.

Condeno os réus ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e promova-se a liquidação das penas pecuniárias impostas.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.  
São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA